



P U T U S A N

Nomor 10997 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ROMY SERGIO GEBZE;**
Tempat Lahir : Domande;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/28 September 2008;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KTP: Jalan Pembangunan, Gang Gebang, RT 002
RW 001, Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten
Merauke;
Domisili: Jalan Veteran, Kabupaten Merauke;

Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 7 April 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 17 Juli 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 10997 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ROMY SERGIO GEBZE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening bersegel yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 30,91 (tiga puluh koma sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) plastik bening bersegel yang berisikan 65 (enam puluh lima) lembar kertas aluminium foil bekas bungkus Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) plastik ukuran sedang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu bercorak;
 - 1 (satu) celana levis berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Force berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* Vivo berwarna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Negara untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrk tanggal 21 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 10997 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ROMY SERGIO GEBZE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ROMY SERGIO GEBZE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening bersegel yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 30,91 (tiga puluh koma sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) plastik bening bersegel yang berisikan 65 (enam puluh lima) lembar kertas aluminium foil bekas bungkus Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) plastik ukuran sedang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu bercorak;
 - 1 (satu) celana levis berwarna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Force berwarna hitam;Dikembalikan kepada Anak ROMY SERGIO GEBZE;
 - 1 (satu) buah *handphone* Vivo berwarna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT JAP tanggal 14 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 10997 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal diterima;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrk yang dibacakan pada tanggal 21 Juli 2025 yang dimohonkan banding sepanjang barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna hitam yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak ROMY SERGIO GEBZE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di RUTAN Merauke;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening bersegel yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 30,91 (tiga puluh koma sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) plastik bening bersegel yang berisikan 65 (enam puluh lima) lembar kertas aluminium foil bekas bungkus Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) plastik ukuran sedang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu bercorak;
 - 1 (satu) celana levis berwarna biru;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Force berwarna hitam;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak;
- 1 (satu) buah *handphone* Vivo berwarna biru;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 10997 K/Pid.Sus/2025



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 12 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke pada tanggal 25 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 12 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 10997 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 sekitar pukul 22.20 WIT di Jalan Prajurit 1 tepatnya Gang 3, Kabupaten Merauke dengan ditemukan didapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran besar berwarna putih, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berwarna hitam, 65 (enam puluh lima) linting Narkotika jenis ganja yang diletakkan dalam jok 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Force berwarna hitam milik orang tua Anak, kemudian 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu bercorak, 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru yang digunakan oleh Anak Romy dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo berwarna biru dalam penguasaan Anak dan Saksi Fadli. Narkotika jenis ganja tersebut Anak dan Saksi Fadli dapatkan di Distrik Sota, Kabupaten Merauke yang diperoleh dari seseorang yang bernama Alfred, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Alfred menjualkan Narkotika jenis ganja yaitu pengambilan pertama sekitar tanggal 27 Maret 2025 dan pengambilan kedua di tanggal 2 April 2025, selanjutnya Narkotika jenis ganja milik Saudara Alfred tersebut mereka bantu jual dan diedarkan melalui Anak Saksi Salomo serta Anak sisihkan untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan materiil Anak bersama Saksi Alfred menjual Narkotika jenis ganja telah memenuhi kualifikasi sebagai perantara dalam transaksi Narkotika Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 10997 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Anak, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **3 Oktober 2025** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 10997 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta
Diah Rahmawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 10997 K/Pid.Sus/2025